

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 397/2534

กรมตุลกากร กับพวก

โจทก์

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด เจษฎีสยามอะไหล่

ยนต์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 104

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 สำแดงราคาของที่นำเข้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด แต่โจทก์มิได้นำเจ้าพนักงานประเมินมา เบิกความว่ามีหลักฐานเอกสารอะไรที่แสดงว่าของประเภทและชนิดเดียวกันกับที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามีราคาแท้จริงในท้องตลาดเท่าใด เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าราคาของที่จำเลยที่ 1 สำแดงไว้ต่ำกว่า ราคาแท้จริงในท้องตลาดอันเจ้าพนักงานประเมินจะประเมินภาษีอากร จากจำเลยที่ 1 เพิ่มเติม เอกสารที่โจทก์อ้างส่งอันได้แก่ บัญชี ราคาสินค้ารายการบรรจุหีบห่อ บัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า ใบตราส่ง ใบเสร็จรับเงินค่าภาระของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ใบกำกับสินค้า ไม่ปรากฏว่าราคาของที่จำเลยที่ 1 นำเข้าต่างไปจากราคาของที่จำเลยที่ 1 สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าอันจะถือได้ว่าราคาของที่จำเลยที่ 1 สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำไปกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์จึงเลื่อนลอย ขาดพยานหลักฐานสนับสนุน ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองนำทองขาว 30,000 ชุด คอนเดนเซอร์ 20,000 ชิ้น เข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงราคาสินค้าที่นำเข้ามาต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 จึงประเมินให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้น จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 โดยไม่จำกัดจำนวน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าภาษีอากร 116,433.46 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยได้สำแดงราคาสินค้าในใบขนสินค้าตามบัญชีราคาสินค้า และปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรจนเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์พอใจราคาของ และได้ชำระค่าภาษีอากรครบถ้วนถูกต้องการประเมินให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรเพิ่มอีกจึงไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีเพียงว่า จำเลยที่ 1 สำแดงราคาของที่นำเข้าต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ เห็นว่าโจทก์มีเพียงนายเกรียงศักดิ์ รักวงศ์อาชีพ เจ้าพนักงานพิธีการศุลกากร 4 เบิกความว่า พยานเป็นผู้คิดคำนวณภาษีอากรที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระเพิ่มขึ้นตามรายการเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 7 แล้วให้นายบรรเจิดชื่น ลงนามแจ้งไปให้จำเลยที่ 1 เพื่อชำระเงินค่าภาษีอากรดังกล่าว กับมีนายบรรเจิดชื่น เชื่อมโยงว่า พยานเป็นผู้ลงนามในเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 7 แจ้งให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าภาษีอากรมาชำระเพิ่ม เหตุที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระภาษีอากรเพิ่มก็เพราะเจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินราคาเพิ่มเนื่องจากจำเลยที่ 1 สำแดงราคาของที่นำเข้าต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาด แต่โจทก์ก็มิได้นำเจ้าพนักงานประเมินมาเบิกความว่ามี

หลักฐานเอกสารอะไรที่แสดงว่าของประเภทและชนิดเดียวกันกับที่จำเลยที่ 1 นำเข้า มีราคาแท้จริงในท้องตลาดเท่าใด เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า ราคาของที่จำเลยที่ 1 สำแดงไว้ต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาด อันเจ้าพนักงานประเมินจะประเมินภาษีอากรจากจำเลยที่ 1 เพิ่มได้ เอกสารที่โจทก์ส่งอ้างตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 9 ถึงแผ่นที่ 15 อันได้แก่บัญชีราคาสินค้า รายการบรรจุหีบห่อบัญชีราคาสินค้าล่องหน้า ใบตราส่งใบเสร็จรับเงินค่าภาระของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ใบกำกับสินค้าก็ไม่ปรากฏว่าราคาของที่จำเลยที่ 1 นำเข้าต่างไปจากราคาของที่จำเลยที่ 1 สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าอันจะถือได้ว่าราคาของที่จำเลยที่ 1 สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาดข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์จึงเลื่อนลอยขาดพยานหลักฐานสนับสนุนไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ ฝ่ายจำเลยมีจำเลยที่ 2 เบิกความประกอบเลตเตอร์ออฟเครดิต บัญชีราคาสินค้า รายการบรรจุหีบห่อใบเสร็จรับเงินของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ตัวแลกเงินที่บริษัทผู้ขายส่งให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และบัญชีราคาสินค้าล่องหน้าที่โจทก์ส่งอ้างเชื่อมเข้ามาฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 สั่งซื้อของที่นำเข้าโดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด ตามราคาสินค้าในบัญชีราคาสินค้าล่องหน้าผู้ขายสั่งให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาสินค้าโดยออกตัวแลกเงินสั่งให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามตัวแลกเงินแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามตัวแลกเงินแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด แล้วธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงได้นำบัญชีราคาสินค้าที่ผู้ขายออกให้ไปสำแดงราคาลงในใบขนสินค้าขาเข้า ดังนั้น ราคาของที่จำเลยที่ 1 สำแดงไว้จึงเป็นราคาขายส่งเงินสดที่แท้จริง เมื่อรวมกับค่าประกันภัยเข้าแล้วจึงเป็นราคาซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าอันเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 สำแดงราคาของที่นำเข้าต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาด เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจประเมินภาษีอากรเพิ่ม

การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่ให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีอากรเพิ่มจึงไม่ชอบ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุนพ กীরติยุติ-ก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบพิสูจน์ตามข้ออ้างในคำฟ้องและในคำให้การ โดยวินิจฉัยให้เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่นำมาสืบไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้เพราะเหตุใด มีข้อสังเกตว่า คดีภาษีศุลกากรปัญหาที่พิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐคือ ฝ่ายรัฐอ้างว่าเอกชนสำแดงราคาของหรือสินค้าที่นำเข้ามาต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ส่วนเอกชนก็อ้างว่าราคาของหรือสินค้าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การวินิจฉัยซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานของโจทก์จำเลย จึงต้องพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบพิสูจน์ในศาลเป็นสำคัญ และสำหรับคดีภาษีศุลกากรนั้น พยานหลักฐานที่สำคัญน่าจะเป็นพยานเอกสารเสียเป็นส่วนใหญ่. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.